

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2921/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีชัยอะไหล่ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีชัยอะไหล่ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุข อัครอิทธินันท์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกา
ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่
รับฎีกา

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาที่ว่า การที่จำเลยทั้งสองยื่นใบขนส่งสินค้าขาเข้าและ
ใบรายการสินค้า เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 โดยมีได้สำแดงเครื่องหมายการค้า
เบนซ์ (BENZ) และบอร์จแอนด์เบค (BORG&BECK) ไว้ และจำเลยทั้งสองมิได้
แสดงหมายเลขกำกับสินค้าอันเป็นเท็จ จึงไม่เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2467 และคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ในเรื่องราคาสินค้านั้นเป็นการ
วินิจฉัยนอกเหนือจากข้อเท็จจริง ที่ปรากฏในสำนวน เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมี
คำสั่งรับฎีกาของ จำเลยทั้งสองด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27,99 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงบทหนักที่สุด ตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 27 ปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงินสี่เท่า ของราคาของ ซึ่งได้รวมค่าอากร 1,722,560.40 บาท ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับ ให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามมาตรา 29 ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 66)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสอง มิได้สำแดง
เครื่องหมายการค้าและหมายเลขกำกับสินค้าอันเป็นเท็จย่อมไม่เป็นความผิดตาม
ฟ้องนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลัก
ฐานในสำนวนจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และที่ฎีกาอีกว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
เรื่องราคาสินค้านั้น เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน ก็
ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ มิได้ฟังข้อเท็จจริงนอกจากที่ปรากฏในสำนวนแต่อย่างใด
แท้จริงแล้วจำเลยทั้งสองโต้แย้งว่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐาน มาสืบพิสูจน์ในเรื่อง
ราคาสินค้า ซึ่งการรับฟังพยานหลักฐานใด ว่าเพียงพอหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล จึง
เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้ง
สองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสอง มิได้สำแดง
เครื่องหมายการค้าและหมายเลขกำกับสินค้าอันเป็นเท็จย่อมไม่เป็นความผิดตาม
ฟ้องนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลัก
ฐานในสำนวนจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และที่ฎีกาอีกว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
เรื่องราคาสินค้านั้น เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน ก็
ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ มิได้ฟังข้อเท็จจริงนอกจากที่ปรากฏในสำนวนแต่อย่างใด
แท้จริงแล้วจำเลยทั้งสองโต้แย้งว่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐาน มาสืบพิสูจน์ในเรื่อง
ราคาสินค้า ซึ่งการรับฟังพยานหลักฐานใด ว่าเพียงพอหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล จึง
เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้ง
สองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมบัติ เดียววิศเรศ-สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ